



## COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

### PARECER DO COMITÊ DE TERMO DE COMPROMISSO

#### PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM SEI 19957.005057/2019-42 SUMÁRIO

##### PROponentes:

- 1) RJ INVESTIMENTOS - AGENTE AUTÔNOMO DE INVESTIMENTOS LTDA.; e
- 2) THIAGO TAVARES LANNES.

##### Acusação:

- 1) THIAGO TAVARES LANNES: atuar como Agente Autônomo de Investimentos sem estar autorizado pela CVM, em possível infração ao art. 1º da Instrução CVM 497/11 c/c o art. 16, III, da Lei nº 6.385/76; e
- 2) RJ INVESTIMENTOS - AGENTE AUTÔNOMO DE INVESTIMENTOS LTDA.: infração ao art. 13, VI, da Instrução CVM nº 497, ao delegar a terceiros, total ou parcialmente, a execução dos serviços que constituíam objeto do contrato celebrado com instituição integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários pela qual foi contratada, em infração grave para efeito do disposto no §3º do art. 11 da Lei nº 6.385/76, de acordo com o art. 23, III, da citada Instrução.

##### Proposta:

Pagar à CVM, em parcela única, o valor de:

- 1) RJ INVESTIMENTOS - AGENTE AUTÔNOMO DE INVESTIMENTOS LTDA. - R\$ 175.000,00 (cento e setenta e cinco mil reais); e
- 2) THIAGO TAVARES LANNES - R\$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais).

##### PARECER DA PFE/CVM:

**SEM ÓBICE**

##### PARECER DO COMITÊ:

- 1) RJ INVESTIMENTOS - AGENTE AUTÔNOMO DE INVESTIMENTOS LTDA.  
- **ACEITAÇÃO**; e
- 2) THIAGO TAVARES LANNES - **REJEIÇÃO**.

#### PARECER DO COMITÊ DE TERMO DE COMPROMISSO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM SEI 19957.005057/2019-42 PARECER TÉCNICO

1. Trata-se de propostas de Termo de Compromisso apresentadas por RJ INVESTIMENTOS - AGENTE AUTÔNOMO DE INVESTIMENTOS LTDA. (doravante denominada "RJI AAI") e THIAGO TAVARES LANNES (doravante denominado "THIAGO LANNES"), na qualidade de participantes do mercado, nos autos do Processo Administrativo Sancionador<sup>[1]</sup>, instaurado pela Superintendência de Relações com o Mercado e Intermediários ("SMI").

##### DA ORIGEM

2. O processo teve origem[2] em reclamação da investidora MLFDAC ("INVESTIDORA" ou "RECLAMANTE") em relação à conduta de THIAGO LANNES, por ele ter atuado de forma irregular, de agosto/2012 a março/2015, em nome das sociedades de Agentes Autônomos de Investimentos ("AAI") RJI AAI e C AAI, contratadas da CCTVM S/A ("Corretora") durante este período.

## **DOS FATOS**

3. Em agosto/2011, a INVESTIDORA abriu uma conta na CCTVM S/A, tendo recebido mensagem eletrônica de THIAGO LANNES se identificando como operador de mesa desta Corretora e seu assessor.

4. Em agosto/2012, THIAGO LANNES, por meio de mensagem eletrônica encaminhada sob o endereço "thiago.lannes@rjiinvestimentos.com.br", informou à INVESTIDORA sobre sua saída da CCTVM S/A, bem como que estaria trabalhando para uma "afiliada" desta, a RJI AAI, tendo, na ocasião, solicitado manter a prestação da assessoria.

5. A INVESTIDORA afirmou que, a partir de maio/2013, teria passado a receber mensagens eletrônicas solicitando confirmação de ordens, inicialmente assinadas por THIAGO LANNES, como integrante da RJI AAI, e de setembro/2013 a abril/2014, assinadas por LL, AAI, sócio do citado empreendedor.

6. Durante o período em que THIAGO LANNES atuou em nome da RJI AAI, a INVESTIDORA teria reclamado sobre multas por saldo negativo em sua conta na CCTVM S/A, as quais o PROPONENTE teria alegado tratar-se de "um equívoco da corretora" e que o próprio "resolveria".

7. Em fevereiro/2014, THIAGO LANNES avisou à INVESTIDORA sobre sua saída da RJI AAI e seu ingresso na C AAI, outra "afiliada" da CCTVM S/A, tendo garantido que as únicas mudanças relacionadas ao serviço então prestado se referiam ao seu número de telefone e endereço eletrônico, mantendo-se, inclusive, o seu endereço comercial.

8. A RECLAMANTE relatou que o contato com a C AAI e, em última instância, com a CCTVM S/A sempre foi por meio de THIAGO LANNES, o qual a contatava para prestar explicações rápidas sobre o mercado financeiro, indicava as operações a serem efetuadas e pedia para que respondesse, confirmando-as. Posteriormente, ela recebia uma mensagem eletrônica assinada por DC, em nome da C AAI, para que as operações de compra e venda indicadas durante o contato telefônico fossem confirmadas.

9. No início de 2015, a INVESTIDORA entrou em contato com a Ouvidoria da CCTVM S/A e solicitou extratos e notas de corretagem, tendo sido surpreendida com as muitas taxas e as diversas multas incorridas, bem como o elevado risco envolvido nas operações realizadas com valores significativos em seu nome.

10. A RECLAMANTE informou que, desde que abriu sua conta na CCTVM S/A, teria aplicado R\$ 362.000,00 (trezentos e sessenta e dois mil reais) e resgatado somente R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), com uma perda aproximada de 86% (oitenta e seis por cento) de seu patrimônio, muito acima da variação do IBOVESPA no mesmo período. No seu entender, o período mais crítico de perda teria ocorrido no período entre setembro/2014, quando possuía R\$ 236.000,00 (duzentos e trinta e seis mil reais), e março/2015, quando resgatou apenas R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

11. De acordo com o Cadastro da CVM: (i) THIAGO LANNES credenciou-se como AAI em 28.11.15, após os fatos denunciados; (ii) a RJI AAI foi registrada em 19.05.09; (iii) a C AAI[3] esteve registrada no período de 18.03.14 a 15.10.15 e seu único sócio, DC, é AAI desde 04.01.13.

12. Em dezembro/2015, em resposta à CVM, a CCTVM S/A informou ter recebido reclamação formal da INVESTIDORA, mas que detinha a sua autorização por escrito (mensagem eletrônica) em todas as operações realizadas em um período de quase dois anos. Aduziu, ainda, que (i) mantinha contrato de distribuição de valores mobiliários com a RJI AAI, mas que o contrato com a C AAI foi encerrado, em 20.05.15; (ii) THIAGO LANNES e DC foram seus funcionários até 03.08.12 e 13.01.12, respectivamente; (iii) a INVESTIDORA não preencheu o questionário de "suitability", devido ao fato de a Instrução CVM nº 539 somente ter passado a vigorar a partir de 01.07.15, posteriormente aos fatos questionados; e (iv) apresentou cópias da ficha cadastral da INVESTIDORA, dos contratos celebrados com a RJI AAI e a C AAI, e das mensagens eletrônicas com a confirmação das ordens referentes às operações executadas entre abril/2014 a maio/2015 com a C AAI.

13. Em resposta à solicitação adicional da CVM, a CCTVM S/A apresentou alguns documentos/informações, entre os quais: (i) as notas de corretagem referentes ao período de agosto/2011 a novembro/2015; (ii) contrato com D.C., na condição de

AAI, datado de 30.01.13; (iii) contratos de 02.06.09 e 25.03.14 celebrados, respectivamente, com a RJI AAI e a C AAI, além do distrato com esta última, em 20.05.15; (iv) registro da reclamação de MLFDAC junto à Ouvidoria da CCTVM S/A, em 14.05.15, e a respectiva conclusão; (v) confirmação de ordens da C AAI e da RJI AAI, por meio de mensagens eletrônicas e áudios, que, segundo a corretora, abrangeriam o período de 01.02.13 a 31.10.15; (vi) relação de clientes da RJI AAI e da C AAI; e (vii) a confirmação de que DC teria sido “o profissional responsável pelo atendimento” da INVESTIDORA, em um primeiro momento, na condição de AAI pessoa natural e, posteriormente, como sócio da C AAI.

14. No entanto, a declaração retro não encontra amparo nas notas de corretagem apresentadas, tendo em vista que no campo relativo a “assessor”, localizado no canto superior direito delas, constam os códigos: (i) “2029”, durante o período de 24.08.11 a 06.08.12; (ii) “54611”, de 23.08.12 a 04.04.14; e (iii) “65206”, de 23.04.14 a 03.03.15; que correspondiam aos períodos de atuação, respectivamente, das mesas de operações da CCTVM S/A, da RJI AAI e da C AAI.

**15. Em 2016, CCTVM S/A, RJI AAI e THIAGO LANNES propuseram a celebração de Termos de Compromisso, compostos por obrigações pecuniárias e obrigações de fazer relacionadas às correções de conduta, o que foi rejeitado, por unanimidade, pelo Colegiado da CVM, em 10.2018, tendo o Colegiado acompanhado o Parecer do Comitê de Termo de Compromisso, que recomendou a rejeição em razão da indefinição referente ao quantum a ser ressarcido à INVESTIDORA.**

16. Em 02.2019, CCTVM S/A aceitou as condições determinadas pela BM&F BOVESPA Supervisão de Mercados (“BSM”) para a celebração de Termo de Compromisso (“TC com a BSM”) no âmbito do PAD 12/2017, relativo às irregularidades apuradas em diversos processos de Mecanismo de Ressarcimento de Prejuízos (“MRP”) envolvendo a CCTVM S/A e seus prepostos, incluindo o processo de MRP 384/2016, tendo o TC com a BSM sido composto unicamente por obrigações pecuniárias, com compromisso de ressarcimento do prejuízo completo da INVESTIDORA de acordo com o cálculo realizado pela BSM<sup>[4]</sup>.

## **DA MANIFESTAÇÃO DA ÁREA TÉCNICA**

17. De acordo com a SMI:

(i) as declarações feitas pela INVESTIDORA estão em linha com os documentos, gravações e declarações apresentados;

(ii) existem provas robustas da atuação de THIAGO LANNES na captação e atendimento à INVESTIDORA e na recepção de suas ordens, inicialmente em nome da RJI AAI e, posteriormente, em nome da C AAI, atividades típicas de AAI, sem, contudo, ter a autorização da CVM para o exercício desta atividade, infringindo, em tese, o art. 16, III, da Lei nº 6.385/76;

(iii) quanto à RJI AAI e à C AAI, ao delegarem a terceiros a execução dos serviços que constituam objeto do contrato celebrado com a instituição integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários pela qual tenham sido contratados, infringiram, em tese, o art. 13, VI, da Instrução CVM nº 497/11 (“ICVM 497”), o que é considerado infração grave, para efeito do disposto no §3º do art. 11 da Lei nº 6.385/76, segundo o art. 23, III, da ICVM 497;

(iv) restou comprovada nos autos a captação da INVESTIDORA, efetuada por THIAGO LANNES para a RJI AAI e, na sequência, para a C AAI, evidenciando-se que ele desempenhava a atividade prevista no art. 1º, I, da ICVM 497, bem como que o PROPONENTE também atendia outros clientes, atuando, portanto, de forma profissional como AAI;

(v) as gravações de áudio e as mensagens eletrônicas trocadas entre a INVESTIDORA e THIAGO LANNES, durante o período em que este atuou pela RJI AAI, comprovam que ele a atendia como cliente e recebia suas ordens de compra e venda de valores mobiliários, como se fosse AAI do empreendedor;

(vi) em alguns áudios, THIAGO LANNES informa à INVESTIDORA que outra pessoa entraria em contato solicitando a confirmação das ordens tratadas na ligação telefônica, o que demonstra que tanto THIAGO LANNES quanto RJI AAI tinham ciência da irregularidade da atuação, e com a confirmação das ordens por terceiro registrado pretendiam conferir regularidade à transação;

(vii) nos áudios e nas mensagens eletrônicas trocadas com AAIs de RJI AAI e DC, a comunicação com a RECLAMANTE limitava-se a solicitar a confirmação de uma lista de operações. Por sua vez, THIAGO LANNES prestava esclarecimentos e dava recomendações, o que comprova sua atuação com AAI no atendimento à INVESTIDORA; e

(viii) considerando o “modus operandi” de THIAGO LANNES na RJI AAI, bem

como a sua declaração à INVESTIDORA de que nada mudaria em seu atendimento na C AAI, existe uma razoável probabilidade de que as ordens eram previamente combinadas entre a INVESTIDORA e THIAGO LANNES e eram, posteriormente, confirmadas por meio de mensagens eletrônicas trocadas com DC, entendimento que é corroborado quando se verifica a existência de duas mensagens eletrônicas encaminhadas pela RECLAMANTE para a C AAI, nas quais THIAGO LANNES figura, em cópia, como um dos destinatários.

18. Por todo o exposto, a SMI concluiu que THIAGO LANNES atuou como AAI quando não detinha autorização para tal e que essa atuação só foi possível porque C AAI e RJI AAI permitiram, deixando claro que essas sociedades delegaram as atividades restritas a Agentes Autônomos de Investimento.

#### **DA RESPONSABILIZAÇÃO**

19. Ante o exposto, a SMI propôs a responsabilização[5] de:

(i) THIAGO LANNES, ao atuar como AAI sem estar autorizado pela CVM, em infração ao art. 1º da ICVM 497 c/c o art. 16, III, da Lei nº 6.385/76, o que é considerado crime, segundo o art. 27-E da referida lei; e

(ii) RJ INVESTIMENTOS AGENTES AUTÔNOMOS DE INVESTIMENTOS LTDA., por infração ao art. 13, VI, da ICVM 497, ao delegar a terceiros, total ou parcialmente, a execução dos serviços que constituíam objeto do contrato celebrado com a instituição integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários pela qual tenha sido contratada, o que corresponde à infração grave para efeito do disposto no §3º do art. 11 da Lei nº 6.385/76, de acordo com o art. 23, III, da ICVM 497.

#### **DA NOVA PROPOSTA DE TERMO DE COMPROMISSO**

20. Citados, os PROPONENTES apresentaram suas defesas e propostas de celebração de Termo de Compromisso, nas quais sugeriram pagar à CVM, em parcela única:

(i) RJI AAI - R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais); e

(ii) THIAGO LANNES - R\$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).

#### **DA MANIFESTAÇÃO DA PROCURADORIA FEDERAL ESPECIALIZADA - PFE**

21. Em razão do disposto no art. 83 da Instrução CVM 607/19 ("ICVM 607"), conforme PARECER n. 00055/2020/GJU - 2/PFE-CVM/PGF/AGU e respectivos Despachos, a Procuradoria Federal Especializada junto à CVM ("PFE/CVM") apreciou os aspectos legais da proposta de Termo de Compromisso, tendo opinado pela **possibilidade de celebração do Termo de Compromisso, se confirmada, pela SMI, a total indenização dos prejuízos experimentados pela RECLAMANTE/INVESTIDORA.**

22. Em relação aos incisos I (cessação da prática) e II (correção das irregularidades) do §5º do artigo 11 da Lei nº 6.385/76, a PFE/CVM destacou que:

*"No que toca o **requisito previsto no inciso I**, registra-se o entendimento da CVM no sentido de que 'sempre que as irregularidades imputadas tiverem ocorrido em momento anterior e não se tratar de ilícito de natureza continuada, ou não houver nos autos quaisquer indicativos de continuidade das práticas apontadas como irregulares, considerar-se-á cumprido o requisito legal, na exata medida em que não é possível cessar o que já não existe'.*

Tendo em vista que as **irregularidades ocorreram entre agosto de 2012 e março de 2015 (...) considera-se que cessaram as práticas consideradas ilícitas, tendo sido atendido o requisito legal.**

Quanto à **correção da ilicitude**, consta do Termo de Acusação que:

*'(...) a [CCTVM S/A] aceitou as condições determinadas pela BM&F BOVESPA Supervisão de Mercados - BSM para a celebração de Termo de Compromisso no âmbito do PAD 12/2017 (...), relativo a irregularidades apuradas em diversos processos de MRP (...) envolvendo a [CCTVM S/A] e seus prepostos, incluindo o processo de MRP 384/2016 (...) que aborda os fatos objeto deste PAS (...).*

No citado PAD (...) a BSM acusou a [CCTVM S/A] de recomendar, reiteradamente, entre agosto/2011 e maio/2015, através de seus prepostos, operações incompatíveis com o perfil do investidor, infringindo o item 1, subitem 4, do Roteiro Básico da Bolsa (...).

No aludido Termo de Compromisso com a BSM (...), composto unicamente por obrigações pecuniárias, na Cláusula 2ª, a [CCTVM S/A] se comprometeu a ressarcir o prejuízo completo da investidora de acordo com o cálculo realizado pela BSM, caso a decisão relativa ao processo de MRP 384/2016 fosse a favor da investidora, o que veio a acontecer a partir de reunião do Colegiado em 21/05/19 no Processo 19957.005798/2018-42 (...).'

Consta, no Doc. SEI CVM nº 0781292, (...), **o Termo de Compromisso celebrado em sede da BSM, referente aos prejuízos sofridos pela investidora (...), no qual foi apurado e ressarcido prejuízo no valor de R\$ 218.280,95** (duzentos e dezoito mil, duzentos e oitenta reais e noventa e cinco centavos). Ocorre que, **no processo MRP nº 384/2016, houve apuração dos valores devidos em razão de infrações praticadas entre os meses de setembro de 2014 e março de 2015 (...), enquanto nos presentes autos, são apuradas irregularidades havidas entre agosto de 2012 e março de 2015. Ou seja, período mais abrangente.**

Dessa forma, solicita-se à r. Superintendência de Relações com o Mercado e Intermediários, que esclareça se existe prejuízo apurado entre agosto de 2012 e agosto de 2014. **A resposta é necessária para concluir acerca da existência de óbice.” (grifado)**

### **DA NEGOCIAÇÃO DA PROPOSTA DE TERMO DE COMPROMISSO**

23. O Comitê de Termo de Compromisso (“Comitê” ou “CTC”), em reunião realizada em 03.11.2020[6], ao analisar a proposta de Termo de Compromisso apresentada, considerando: (i) o disposto no art. 83 c/c o art. 86, *caput*, da Instrução CVM nº 607/19 (“ICVM 607”); (ii) o histórico dos PROPONENTES [7]; (iii) que os fatos em tela são anteriores à publicação da Lei nº 13.506/17; e (iv) o fato de a Autarquia já ter julgado casos de infração ao art. 1º da ICVM 497 c/c o art. 16, III, da Lei nº 6.385/76 e ao art. 13, VI, da ICVM 497, como, por exemplo, no PAS SEI 19957.000250/2017-25 (julgado em 02.04.2019, disponível em <http://conteudo.cvm.gov.br/export/sites/cvm/sancionadores/sancionador/anexos/2018/RJ2017977COMPLETO.pdf>)[8], entendeu que seria possível discutir a viabilidade de um ajuste para o encerramento antecipado do caso em tela.

24. Assim, consoante faculta o disposto no §4º do art. 83 da Instrução CVM nº 607/19, o CTC decidiu negociar as condições da proposta apresentada e sugeriu o seu aprimoramento para a assunção de obrigação pecuniária, em parcela única, no valor de:

(i) RJI AAI - R\$ 175.000,00 (cento e setenta e cinco mil reais); e

(ii) THIAGO LANNES - R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais); e

25. Adicionalmente, e considerando a manifestação da PFE/CVM, o Comitê solicitou que os PROPONENTES apresentassem documentação assinada pela INVESTIDORA que comprovasse a quitação dos prejuízos apontados na peça acusatória.

26. Cumpre também esclarecer que os valores negociados com os PROPONENTES refletiram os valores das multas aplicadas pelo Colegiado, em sede de julgamento, no âmbito do Processo 19957.000250/2017-25.

27. Instados a se manifestarem, ambos os PROPONENTES solicitaram a realização de reunião de negociação, as quais foram realizadas em 15.12.2020[9].

28. No decorrer das reuniões, os representantes de THIAGO LANNES apresentaram os seguintes e principais argumentos: (i) o acusado não teria condições de arcar com o valor sugerido pelo Comitê, uma vez que se encontra com sua capacidade financeira prejudicada em razão da pandemia da COVID-19; (ii) o prejuízo da INVESTIDORA foi identificado e ressarcido no âmbito do processo de MRP 384/2016; e (iii) o valor proposto para a pessoa natural não seria proporcional ao sugerido para a pessoa jurídica, que tem maior capacidade financeira.

29. Considerando os pontos acima levantados, o Comitê informou que o valor proposto para negociação estaria em linha com valor aplicado em caso similar pelo Colegiado para pessoa natural.

30. Por sua vez, o SMI pontuou que o MRP, em razão do seu regulamento, considerou os recursos nos últimos 18 meses e que o Termo de Acusação da área técnica da CVM abrangeu um período maior.

31. Após alguns esclarecimentos adicionais, o CTC sugeriu que o PROPONENTE apresentasse contraproposta convolvendo parte da obrigação pecuniária em obrigação de não fazer (afastamento do mercado), o que foi prontamente rejeitado pelos representantes do PROPONENTE, sob a alegação de que o trabalho de THIAGO LANNES, como AAI, seria sua “única fonte de renda” a suportar o seu



sustento e o da sua família.

32. Na reunião realizada com os Representantes da RJL AAI, foi alegado que a crise imposta pela pandemia da COVID-19 teria ocasionado *“graves impactos no faturamento da empresa”* e que o valor sugerido pelo Comitê estaria *“demasiadamente alto”*, tendo em vista que todos os prejuízos haviam sido ressarcidos à RECLAMANTE e a RJL AAI deveria restituir o valor pago pela CCTVM S/A no âmbito do processo de MRP 384/2016.

33. O Comitê, após prestar os devidos esclarecimentos, concedeu prazo para nova manifestação.

34. Ainda em 15.12.2020, ao término da reunião do Comitê de Termo de Compromisso, e considerando as alegações trazidas nas duas reuniões de negociação realizadas, a SMI encaminhou ofício à Superintendência Jurídica da BSM Supervisão de Mercados solicitando que (i) fosse esclarecido o período considerado para o cálculo que levou ao eventual ressarcimento da INVESTIDORA no valor de R\$ 334.255,98; e, (ii) na hipótese de ter sido considerado período distinto, fosse informado qual seria o resultado do cálculo do prejuízo da INVESTIDORA caso fosse considerada a janela temporal de 08/2012 a 03/2016.

35. Em 06.01.2021, considerando a resposta da BSM, a SMI encaminhou ofício à CCTVM S/A solicitando o extrato completo das movimentações financeiras referentes à conta da INVESTIDORA desde o início de seu vínculo com a entidade.

36. Em 13.01.2021, os PROPONENTES apresentaram contrapropostas nos seguintes valores: (i) RJL AAI - R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais); e (ii) THIAGO LANNES - R\$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais).

37. Em 19.01.2021, após análise da documentação encaminhada pela CCTVM S/A, **a SMI concluiu que a INVESTIDORA “não sofreu prejuízo no período de agosto de 2012 a agosto de 2014, período anterior ao do MRP”**.

38. Considerando as contrapropostas apresentadas pelos PROPONENTES, na reunião realizada em 26.01.2021<sup>[10]</sup>, o Comitê deliberou por reiterar, por seus próprios e jurídicos fundamentos, a proposta de negociação relacionada à obrigação pecuniária, deliberada em 03.11.2020, tendo concedido novo prazo para manifestação.

39. Tempestivamente a RJL AAI aderiu ao proposto pelo Comitê e THIAGO LANNES solicitou a reconsideração da decisão do Comitê.

#### **DA DELIBERAÇÃO FINAL DO COMITÊ DE TERMO DE COMPROMISSO**

40. O artigo 86 da Instrução CVM nº 607/19 estabelece, além da oportunidade e da conveniência, outros critérios a serem considerados quando da apreciação de propostas de termo de compromisso, tais como a natureza e a gravidade das infrações objeto do processo, a colaboração de boa-fé, os antecedentes dos acusados e a efetiva possibilidade de punição no caso concreto.

41. Nesse tocante, há que se esclarecer que a análise do Comitê é pautada pelas grandes circunstâncias que cercam o caso, não lhe competindo apreciar o mérito e os argumentos próprios de defesa, sob pena de convolar-se o instituto de Termo de Compromisso em verdadeiro julgamento antecipado. Em linha com orientação do Colegiado, as propostas de termo de compromisso devem contemplar obrigação que venha a surtir importante e visível efeito paradigmático junto aos participantes do mercado de valores mobiliários, desestimulando práticas semelhantes.

42. À luz do acima exposto, e após êxito em fundamentada negociação empreendida com a RJL AAI e considerando, ainda, não haver óbice à celebração de ajuste no presente caso, tendo em vista a afirmação da SMI de que a INVESTIDORA não teria sofrido prejuízo no período anterior ao considerado no âmbito do MRP, o Comitê, em deliberação ocorrida em 09.02.2021<sup>[11]</sup>, entendeu que o encerramento do presente caso por meio da celebração de Termo de Compromisso, com assunção de obrigação pecuniária, em parcela única, junto à CVM, no valor de R\$ R\$ 175.000,00 (cento e setenta e cinco mil reais), afigura-se conveniente e oportuno, sendo essa contrapartida adequada e suficiente para desestimular práticas semelhantes, em atendimento à finalidade preventiva do instituto de que se cuida, inclusive por ter a CVM, entre os seus objetivos legais, a promoção da expansão e do funcionamento eficiente do mercado de capitais (art. 4º da Lei nº 6.385/76), que está entre os interesses difusos e coletivos no âmbito de tal mercado.

43. Nessa esteira, e com relação a THIAGO LANNES, não obstante o esforço no processo de negociação com o PROPONENTE, e considerando a distância entre o que foi proposto e o que atualmente seria, ao menos em análise preliminar, aceitável para produtiva negociação de eventual solução consensual no caso, tendo em vista, inclusive, já ser notório o tratamento dispensado pela CVM a

situações da espécie (conforme se verifica do julgamento realizado em 02.04.2019, disponível em <http://conteudo.cvm.gov.br/export/sites/cvm/sancionadores/sancionador/anexos/2018/RJ2017977COMPLETO.pdf>)<sup>[12]</sup>, o Comitê de Termo de Compromisso, na antes mencionada reunião, deliberou por opinar junto ao Colegiado pela rejeição da proposta de Termo de Compromisso apresentada.

## DA CONCLUSÃO

44. Em razão do acima exposto, o Comitê de Termo de Compromisso, em deliberação ocorrida em 09.02.2021<sup>[13]</sup>, decidiu propor ao Colegiado da CVM a **ACEITAÇÃO** da proposta de Termo de Compromisso apresentada por **RJ INVESTIMENTOS - AGENTE AUTÔNOMO DE INVESTIMENTOS LTDA.** e a **REJEIÇÃO** da proposta apresentada por **THIAGO TAVARES LANNES**, sugerindo a designação da Superintendência Administrativo-Financeira (SAD) para o atesto do cumprimento da obrigação assumida.

*Relatório finalizado em 30.03.2021.*

[1] Existe outro responsabilizado na peça acusatória que não ofereceu proposta para celebração de compromisso.

[2] Processo SEI 19957.003158/2017-17 (CVM SP-2015-399).

[3] Atualmente sua situação no cadastro da Receita Federal do Brasil consta como “baixada”.

[4] Caso a decisão relativa ao processo de MRP 384/2016 fosse a favor da RECLAMANTE, o que aconteceu na reunião do Colegiado da CVM, em 21.05.2019 (Processo 19957.005798/2018-42), disponível em [http://conteudo.cvm.gov.br/decisoes/2019/20190521\\_R1/20190521\\_D1406.html](http://conteudo.cvm.gov.br/decisoes/2019/20190521_R1/20190521_D1406.html).

[5] Vide Nota Explicativa (N.E.) 01.

[6] Deliberado pelos membros titulares da SGE, SEP, SNC, SPS e SSR.

[7] Os PROPONENTES não constam como acusados em outros processos instaurados pela CVM. Fonte: Sistema de Inquérito. Acesso em 19.03.2021. Cumpre destacar que o processo 19957.003158/2017-17 tratou do mesmo caso.

[8] No caso concreto, a CVM julgou processo envolvendo delegação da execução dos serviços que constituem objeto do contrato celebrado com AAI pessoa jurídica e terceiros, fornecimento de dados sigilosos de clientes à pessoa não autorizada, e exercício da atividade de AAI sem o devido registro na CVM, em infração ao: (i) art. 13, VI, ICVM 497 (multa de R\$ 175 mil); (ii) art. 10, p.ú., II, da ICVM 497 (multa de R\$ 150 mil); e (iii) art. 3º da ICVM nº 497 e art. 16, III, da Lei nº 6.385/76 (multa de R\$ 150 mil).

[9] Participaram das reuniões os membros titulares da SGE, SMI, SPS e SSR, os substitutos da SEP e da SNC, a GJU-2, os Representantes de THIAGO LANNES (as advogadas Maria Isabel Bocater e Luiza Rangel de Moraes) e os Representantes da RJ AAI (os advogados Camila Monteiro, Flavio Leoni Siqueira e Paulo Santos).

[10] Deliberado pelos membros titulares da SEP, SNC, SPS e SSR e pela substituta da SGE.

[11] Deliberado pelos membros titulares da SGE, SEP, SPS e SSR e pelo substituto da SNC.

[12] Vide N.E. 08.

[13] Vide N.E. 11.



Documento assinado eletronicamente por **Fernando Soares Vieira, Superintendente**, em 19/04/2021, às 15:57, com fundamento no art. 6º do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **Vera Lucia Simões Alves Pereira de Souza, Superintendente**, em 19/04/2021, às 16:00, com fundamento no art. 6º do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **Alexandre Pinheiro dos Santos, Superintendente Geral**, em 19/04/2021, às 16:04, com fundamento no art. 6º do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **Carlos Guilherme de Paula Aguiar, Superintendente**, em 19/04/2021, às 16:08, com fundamento no art. 6º do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **Osvaldo Zanetti Favero Junior, Superintendente Substituto**, em 19/04/2021, às 16:36, com fundamento no art. 6º do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site [https://sei.cvm.gov.br/conferir\\_autenticidade](https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade), informando o código verificador **1238596** e o código CRC **CB2B1362**.  
*This document's authenticity can be verified by accessing*  
[https://sei.cvm.gov.br/conferir\\_autenticidade](https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade), and typing the "Código Verificador" **1238596** and the "Código CRC" **CB2B1362**.